Informationsblatt: Informationspflichten im E-Commerce

1. Anbieterkennzeichnung (Signatur/Impressum)

Das Impressum ist dazu da, dass der Nutzer einer Webseite klar weiß, mit wem er zu tun hat.
Die Impressumspflicht besteht grundsätzlich für alle Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen, ausgeschlossen sind hierbei rein privat eingerichtete Webseiten.
Das Impressum muss hierbei leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein.
Folgende Pflichtangaben müssen in einem Impressum enthalten sein: Name des Betreibers (bei natürlichen Personen Vor- und Nachnahme und bei juristischen Personen, der Unternehmensname sowie Vor- und Nachnahme des Vertretungsberechtigten), bei juristischen Personen die Rechtsform, vollständige ladungsfähige Adresse bzw. der Sitz des Unternehmens, einen Kontakt, unter dem das Unternehmen schnell erreicht werden kann, z.B Telefon, E-Mail, Fax und falls vorhanden, die Umsatzsteueridentifikationsnummer und den Handelsregistereintrag.

2. Widerrufsbelehrung

Bei Abschluss von Fernabsatzverträgen steht dem Verbraucher ein vierzehntägiges Widerrufsrecht zu, Online-Händler sind hierbei verpflichtet, den Kunden vor und nach Abgabe der Bestellung detailliert und ganz genau über das Widerrufsrecht zu informieren. Inhaltlich nutzt man hier am besten das gesetzliche Muster: Muster, welches genutzt und mit den eigenen Daten ausgefüllt werden kann, um Abmahnungen zu vermeiden.
In diesem Muster sind beispielsweise der Fristbeginn, Träger der Rücksendekosten, Adressat des Widerrufs enthalten, sowie die Hinweise zu den Rechtsfolgen nach dem Widerruf.
Zusätzlich muss dem Kunden ein Muster-Widerrufs-Formular gestellt werden, dieser kann dieses Formular dann nutzen, muss es jedoch nicht.
Die Widerrufsbelehrung muss in der Hauptnavigation oder im Footer unter einer eigenen Unterseite verlinkt sein und zusätzlich beim Checkout-Prozess auf der Bestellseite.
Wird der Kunde nicht richtig über den Widerruf belehrt, verlängert sich diese auf maximal 12 Monate.

3. Datenschutzerklärung

In der Datenschutzerklärung wird detailliert beschrieben, wie das Unternehmen die Daten von Nutzern der Webseite erhebt, speichert und nutzt.
Durch die Datenschutzerklärung wird dem Kunden also transparent dargestellt, was mit den angefallenen Daten passiert, Ziel ist also der Schutz der privaten Daten.
Hierbei muss vor allem im E-Commerce spezifisch auf die Erhebung der im Bestellvorgang notwendigen Daten eingegangen werden.
Man unterscheidet hier zwischen personenbezogenen Daten, die direkt oder indirekt mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht werden können, hierzu gehören zum Beispiel: Name, Geburtsdatum, Adresse, Bankdaten, IP-Adressen, Geschlecht, Online-Kundendaten und viele mehr und nicht personenbezogenen Daten. Dies sind Daten, die anonym erfasst werden und nicht zur Identifikation einer Person zählen, diese Daten bleiben vom Datenschutz unberührt.
Teil der Datenschutzerklärung sind auch Tracking Tools, auch hier müssen die Kunden darüber informiert werden, was mit den persönlichen Daten passiert.
Auch bei der Datenschutzerklärung nach DSGVO gibt es ein Muster, welches folgende Punkte enthalten kann: Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, Verarbeitung personenbezogener Daten und Zwecke der Verarbeitung, Weitergabe an personenbezogenen Daten an Dritte, Cookies, Social Plugins, Betroffenenrechte, Information über das Widerspruchsrecht, Datensicherheit, Aktualität und Änderung der Datenschutzinformationen.

Quellen: https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/impressum-tmg.html (10.09.2020), https://www.e-commerce-magazin.de/die-wichtigsten-faqs-zum-impressum/ (10.09.2020), https://www.e-commerce-magazin.de/widerrufsrecht-im-e-commerce/ (10.09.2020), https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/it-recht/ecommerce/e-commerce-widerrufsbelehrung-4637916 (10.09.2020), https://www.ionos.de/digitalguide/websites/online-recht/datenschutz-im-e-commerce/ (10.09.2020), https://www.datenschutz.org/datenschutzerklaerung-onlineshop/ (10.09.2020), https://www.exali.de/Info-Base/preisangabenverordnung-onlinehandel (10.09.2020), https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/preisangabenverordnung.html (10.09.2020),

4. Preisangabenverordnung

Die Preisangabenverordnung dient als Information und Schutz für den Verbraucher, der Zweck ist hierbei dem Kunden die Möglichkeit zu geben, die Preise von verschiedenen Anbietern zu vergleichen. Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen an Endverbraucher anbieten, sind hierbei zur Preisauszeichnung verpflichtet. Hierbei ist darauf zu achten, dass dem der Gesamtpreis angegeben wird, das heißt der Preis, den der Verbraucher am Schluss inklusive der Umsatzsteuer und sonstigen Preisbestandteile bezahlen muss. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass der Gesamtpreis schon die Umsatzsteuer enthält, dies kann man zum Beispiel durch “inkl. MwSt.” klar und verständlich signalisieren, die Höhe der Umsatzsteuer muss hierbei nicht angegeben werden. Außerdem muss der Verbraucher vor Einlegen der Ware im Warenkorb über die Versandkosten informiert werden, sowie ob im Preis bereits die Versandkosten enthalten sind oder noch dazukommen.
Wird ein Produkt nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten, so ist der Grundpreis je Mengeneinheit anzugeben.
Es muss bei der Preisangabenverordnung zwischen dem Anbieten und Werben unterschieden werden, man unterliegt beim Werben nur der Preisangabenverordnung, wenn mit den Preisen geworben wird.

Quellen: https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/impressum-tmg.html **(10.09.2020),** https://www.e-commerce-magazin.de/die-wichtigsten-faqs-zum-impressum/ **(10.09.2020),** https://www.e-commerce-magazin.de/widerrufsrecht-im-e-commerce/ **(10.09.2020),** https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/it-recht/ecommerce/e-commerce-widerrufsbelehrung-4637916 **(10.09.2020),** https://www.ionos.de/digitalguide/websites/online-recht/datenschutz-im-e-commerce/ **(10.09.2020),** https://www.datenschutz.org/datenschutzerklaerung-onlineshop/ **(10.09.2020),** https://www.exali.de/Info-Base/preisangabenverordnung-onlinehandel **(10.09.2020),** https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/preisangabenverordnung.html **(10.09.2020),**

Aufgabenblatt: Informationspflichten im E-Commerce

1. Aufgabe:

Ein Auszubildender erkundigt sich bei Ihnen nach dem Impressum. Nennen Sie 4 Pflichtangaben, die in einem Impressum zu stehen haben.

2. Aufgabe:

Sie erklären den Auszubildenden, welche Inhalte eine Widerrufserklärung enthalten sollte. Geben Sie an, wann der Kunde über diese informiert werden muss und wo diese auf der Webseite implementiert werden muss.

3. Aufgabe:

Man unterscheidet in der Datenschutzerklärung zwischen personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten. Nennen Sie zwei Beispiele für personenbezogene Daten.

4. Aufgabe:

Sie erhalten den Auftrag, sich über die Preisabgabenverordnung zu informieren. Geben Sie an, welchen Zweck diese dient.

5. Aufgabe:

Nennen Sie zwei Ausnahmen vom Widerrufsrecht.

Quellen: https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/impressum-tmg.html (10.09.2020), https://www.e-commerce-magazin.de/die-wichtigsten-faqs-zum-impressum/ (10.09.2020), https://www.e-commerce-magazin.de/widerrufsrecht-im-e-commerce/ (10.09.2020), https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/it-recht/ecommerce/e-commerce-widerrufsbelehrung-4637916 (10.09.2020), https://www.ionos.de/digitalguide/websites/online-recht/datenschutz-im-e-commerce/ (10.09.2020), https://www.datenschutz.org/datenschutzerklaerung-onlineshop/ (10.09.2020), https://www.exali.de/Info-Base/preisangabenverordnung-onlinehandel (10.09.2020), https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/preisangabenverordnung.html (10.09.2020),

Lösungshorizont zum Aufgabenblatt: Informationspflichten im E-Commerce

Aufgabe 1:

Name des Betreibers (bei natürlichen Personen Vor- und Nachnahme und bei juristischen Personen, der Unternehmensname sowie Vor- und Nachnahme des Vertretungsberechtigten), bei juristischen Personen die Rechtsform, vollständige ladungsfähige Adresse bzw. der Sitz des Unternehmens, einen Kontakt, unter dem das Unternehmen schnell erreicht werden kann, z.B Telefon, E-Mail, Fax und falls vorhanden, die Umsatzsteueridentifikationsnummer und den Handelsregistereintrag.

Aufgabe 2:

Händler sind verpflichtet, den Kunden vor und nach Abgabe der Bestellung detailliert und ganz genau über das Widerrufsrecht zu informieren.
Die Widerrufsbelehrung muss in der Hauptnavigation oder im Footer unter einer eigenen Unterseite verlinkt sein und zusätzlich beim Checkout-Prozess auf der Bestellseite.

Aufgabe 3:

Personenbezogene Daten: alle Daten, die Informationen auf eine natürliche Person beziehen
Beispiele: Name, Geburtsdatum, IP-Adresse und viele mehr

Nicht personenbezogene Daten: Anonyme Daten, die keine konkrete Rückschlüsse auf die Person bieten.

Aufgabe 4:

Die Preisangabenverordnung dient als Information und Schutz für den Verbraucher, der Zweck ist hierbei dem Kunden die Möglichkeit zu geben, die Preise von verschiedenen Anbietern zu vergleichen.

Aufgabe 5:

Maßangefertigte Produkte, schnell verderbliche Waren, entsiegelte Ware (wie z.B Medikamente) und viele mehr

Quellen: https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/impressum-tmg.html **(10.09.2020),** https://www.e-commerce-magazin.de/die-wichtigsten-faqs-zum-impressum/ **(10.09.2020),** https://www.e-commerce-magazin.de/widerrufsrecht-im-e-commerce/ **(10.09.2020),** https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/it-recht/ecommerce/e-commerce-widerrufsbelehrung-4637916 **(10.09.2020),** https://www.ionos.de/digitalguide/websites/online-recht/datenschutz-im-e-commerce/ **(10.09.2020),** https://www.datenschutz.org/datenschutzerklaerung-onlineshop/ **(10.09.2020),** https://www.exali.de/Info-Base/preisangabenverordnung-onlinehandel **(10.09.2020),** https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/preisangabenverordnung.html **(10.09.2020),**

Vorschlag für frei gestaltete Infodatei: Informationspflichten im E-Commerce

Wenn ich die Wahl hätte, würde ich ein Infovideo jeweils zu den einzelnen Punkten erstellen. Hierbei würde ich versuchen, da die oben Stehenden Themen doch sehr umfangreich sind, diese übersichtlich und trotzdem detailliert darzustellen.
Hierfür würde ich zu jedem Thema einzeln ein Video erstellen, auf Grund der umfangreichen Informationen zu jedem Themenpunkt.
Bevor die Infovideos erstellt werden, würde ich jedoch zuvor möglichen Interessenten die Möglichkeit geben (über die Webseite: Kontaktfeld), Fragen bzgl. der Themen zu stellen. Diese Informationen würde ich in die Infovideos einbetten, damit ich die Probleme der Zielgruppe in dem Infovideo thematisiere.
Umsetzen würde ich dies durch eine professionell erstellte Präsentation, durch die die Präsentation möglich interessant übermittelt werden kann, da die Themen meiner Meinung nach zugegebenermaßen sehr theoretisch und trocken sind.
Auch würde ich praktische Beispiele in dem Video nennen und ggf. fehlerhafte Inhalte aufzeigen und diese verbessern.

Zusätzlich würde ich auf der Webseite ein FAQ erstellen, das die einzelnen Themen nochmals übersichtlich darstellt und Probleme der Nutzer aufzeigt.

Quellen: https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/impressum-tmg.html **(10.09.2020),** https://www.e-commerce-magazin.de/die-wichtigsten-faqs-zum-impressum/ **(10.09.2020),** https://www.e-commerce-magazin.de/widerrufsrecht-im-e-commerce/ **(10.09.2020),** https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/it-recht/ecommerce/e-commerce-widerrufsbelehrung-4637916 **(10.09.2020),** https://www.ionos.de/digitalguide/websites/online-recht/datenschutz-im-e-commerce/ **(10.09.2020),** https://www.datenschutz.org/datenschutzerklaerung-onlineshop/ **(10.09.2020),** https://www.exali.de/Info-Base/preisangabenverordnung-onlinehandel **(10.09.2020),** https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/preisangabenverordnung.html **(10.09.2020),**